

시 정 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 무단점유 국유재산 변상금 부과 불철저
2. 소관부점 : 서울서부지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울서부지역본부는 「국유재산법」 제42조에 따라 총괄청으로부터 위탁받은 국유재산의 관리·처분 업무를 수행하고 있으며 수탁 받은 국유재산의 무단점유자에 대한 변상금 부과 등 재산관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 요강」 제7조에 따르면 국유재산의 실태조사를 할 때에는 재산의 관리 및 점유현황 등 이용 실태를 확인하고 사실 확인이 어려운 경우에는 경계측량, 탐문조사 등의 방법으로 사실을 확인하도록 하고 있고

같은 요강 제8조 및 제37조에 따르면 재산의 실태조사결과 무단점유자가 확인되면 무단점유자의 점유목적, 사유, 기간 등을 확인하고 점유기간에 대한 변상금이 부과된다는 사실과 자진명도를 촉구하는 내용을 변상금 사전통지서로 작성하여 무단점유자에게 문서로 발송 후 변상금을 부과하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 실태조사를 통해 국유재산에 대한 무단점유 사실이 확인된 경우에는 변상금 사전 통지를 한 후 변상금 부과를 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 서울서부지역본부에서 관리하고 있는 국유재산 중 실태조사를 통해 제3자 무단점유로 확인된 재산의 관리현황을 점검한 결과

2011. 12. 28. △△구로부터 일괄 수탁한 ‘●●●●시 ◎◎구 ▲▲동 XXX-XX’(대, 23㎡) 소재 국유재산의 경우 인수 후 6회에 걸친 실태조사¹⁾ 및 지적 측량성과도²⁾를 통해 인접지 ‘㉠㉠㉠시 □□구 ■■동 XXX-XX’ 소유자 ㉠㉠㉠가 주택부지로 국유재산을 무단점유 중인 현황을 확인하여 변상금 사전통지서를 발송하는 등 변상금을 부과하여야 하는데도 감사기간 중인 2021. 5. 12.이 되어서야 변상금 사전통지서를 발송하는 등 변상금 부과를 철저히 수행하지 못한 사실이 있고

2011. 12. 28. ■■구로부터 일괄 수탁한 ‘□□□□시 ■■구 ○○동 XXX-XX’(도로, 96㎡) 소재 국유재산의 경우 인수 후 7회에 걸친 실태조사³⁾를 통해 3명의 무단점유자가 주택부지로 무단 점유 중인 현황을 확인하였고 별도로 점유면적·기간 등을 조사하여 변상금 사전통지서를 발송하는 등 변상금을 부과하여야 하는데도 감사일 현재까지 별도 점유내역을 조사하지 않아 변상금 사전통지서를 발송하지 않는 등

1) ㉠㉠㉠㉠로부터 인수 후 2012. 9. 14.부터 2020. 5. 5.까지 총 6회 실태조사를 실시하였는데 2014. 10. 7. 실태조사서에는 무단점유자 3명(○○○, ㉠㉠, ◇◇◇)을 특정한 것으로 확인함

2) 국유재산 BPM 중요서류로 2010. 12. 27. 작성한 지적현황 측량성과도가 2019. 6. 17. 등록된 것으로 확인

3) ㉠㉠㉠㉠로부터 인수 후 2012. 4. 23.부터 2020. 7. 22.까지 총 7회 실태조사를 실시하였는데 2014. 7. 1. 실태조사서에는 무단점유자 3명(XXX-XX, XXX-XX, XXX-XX필지, 주택부지)을 특정한 것으로 확인함

[표 14] 및 [별표 6] “무단점유 국유재산 변상금 사전통지 대상 명세”와 같이 총 55건(총 46필지, 변상금 예상금액 807,700천 원)의 제3자 무단점유 국유재산에 대해 변상금 사전통지서를 발송하지 않는 등 변상금 부과를 제대로 수행하지 않은 사례가 확인되었다.

[표 14] 무단점유 국유재산 변상금 사전통지 대상 요약

구 분	건 수	필지 수	변상금 부과예정 금액	점유현황	비 고
-----	-----	------	----------------	------	-----

“기재 생략”

[소관부점 의견] 서울서부지역본부는 감사결과를 수용하였으며, 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

서울서부지역본부 본부장은 국유재산 실태조사 등을 통해 무단점유가 확인된 43건에 대해 변상금 사전통지서를 발송한 후 변상금을 부과하시고, (시정)

실태조사를 통해 무단점유가 확인되었으나 별도로 점유면적 확인 등이 필요한 12건에 대해 측량 등을 통해 점유면적을 확인하고 변상금을 부과하는 등 향후 무단점유 국유재산에 대한 변상금 부과업무를 철저히 하도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)

[별 표 6]

무단점유 국유재산 변상금 사전통지 대상 명세

(단위 : 천 원)

순번	국유재 산 소재지	무단점유자	점유현황	변상금 예 상 금액	측량 등 추가조사 필요여부
----	-----------	-------	------	---------------	----------------------

“기재 생략”